Đề số 2: Tư vấn thương mại

Câu hỏi	Ý	Nội dung	Điểm
Câu hỏi 1 *(1.0 điểm)*	a	Không, công ty A không phải xin phép giấy phép nào cho việc xuất khẩu sản phẩm mà chỉ làm thủ tục xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.	0.5
	b	Cơ sở pháp lý: Khoản 3, Điều 4, Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2013.	0.5
Câu hỏi 2 *(1.0 điểm)*		- Điều khoản thanh toán có rủi ro là bên B đã nhận hàng nhưng không thanh toán cho Bên A đúng thời hạn và không có biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán của bên B cho bên A. - Biện pháp khắc phục: Quy định phương thức thanh toán có biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên B (ví dụ, thanh toán bằng LC không hủy ngang, có bảo lãnh ngân hàng hoặc thanh toán toàn bộ giá trị trước khi giao hàng)	0.5 0.5
Câu hỏi 3 *(1.0 điểm)*		Điều khoản cần bổ sung (ngoài điều khoản về biện pháp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nói trên): - Lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng. - Quy định về phương thức giải quyết tranh chấp - Các điều khoản khác: bảo hiểm hàng hóa; vấn đề thừa hàng, thiếu hàng khi giao nhận; trách nhiệm bàn giao chứng từ; bảo hành sản phẩm, kiểm định chất lượng hàng hóa (*thí sinh nêu được ít nhất 2 ý thì được điểm tối đa 0.5; nếu chỉ được 1 ý thì được 0.25đ*)	0.25 0.25 0.5đ
Câu hỏi 4 *(2.0 điểm)*	a	Công ty A có thể khởi kiện công ty TJX tại Việt Nam mặc dù hợp đồng không thỏa thuận về luật áp dụng và cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.	1.0